Karg Endres Insolvenzverwaltung PartG mbB
Schuetzenanger 6, 96047 Bamberg

Amtsgericht Bamberg - Insolvenzgericht
- Insolvenzabteilung -
Justizplatz 7
96047 Bamberg

Bamberg, 23.05.2022

Insolvenzverfahren ueber das Vermoegen der Klangbogen Buehnen- und Probenraumtechnik GmbH

Az. 2 T-INS 147/15 - turnusmaessiger Zwischenbericht Nr. 13

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem vorbezeichneten Verfahren ueberreiche ich den Zwischenbericht Nr. 13 fuer den Zeitraum vom 30.11.2021 bis 23.05.2022. Der Bericht knuepft an den zuletzt vorgelegten Sachstand an und stellt die im Berichtszeitraum eingetretenen Veraenderungen, den aktuellen Massebestand sowie die noch offenen Arbeitsschritte dar.

Die Einreichung erfolgt aufgrund der gerichtlichen Berichtsanordnung im Rahmen der Aufsicht nach Paragraph 58 InsO. Sie ersetzt weder eine Schlussrechnung nach Paragraph 66 InsO noch eine gerichtliche Zustimmung zur Verteilung.

Mit freundlichen Gruessen

Dr. Mechthild Karg Insolvenzverwalterin

Amtsgericht Bamberg - Insolvenzgericht

Az. 2 T-INS 147/15

TURNUSMAESSIGER ZWISCHENBERICHT NR. 13

Stichtag 23.05.2022

Klangbogen Buehnen- und Probenraumtechnik GmbH

Hainwerkstrasse 18, 96049 Bamberg

Insolvenzverwalterin: Rechtsanwaeltin Dr. Mechthild Karg

Sachbearbeitung: Philipp Joens, Wirtschaftsjurist

Berichtszeitraum 30.11.2021 bis 23.05.2022

Verfahrensunterlage - synthetische Personen- und Unternehmensdaten

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung und zeitliche Abgrenzung 4

2. Tabellenpruefung, Forderungsnachweise und Verfahrensstand 4

3. Masseentwicklung im Berichtszeitraum 4

4. Verwertung, Debitoren und Sicherheiten 4

5. Forderungstabelle 5

6. Prozesse, Haftung und Steuern 5

7. Kosten, Verguetung und Rueckstellungen 5

8. Offene Punkte 5

9. Naechste Arbeitsschritte 6

10. Zusammenfassung fuer die gerichtliche Aufsicht 6

Anlage 1: Einnahmen- und Ausgabenrechnung 7

Anlage 2: Kumulierte Masserechnung 8

Anlage 3: Kontonachweis 9

Anlage 4: Konvolut aus 42 Nachweisseiten 10

1. Vorbemerkung und zeitliche Abgrenzung

Dieser Bericht erfasst ausschliesslich den Sachstand bis 23.05.2022. Er knuepft an den vorherigen Zwischenbericht an; spaetere Zahlungen, Beschluesse und Vergleiche werden nicht vorweggenommen. Der Berichtszeitraum umfasst 175 Kalendertage. Die Akte unterscheidet belegte Tatsachen, laufende Pruefungen und Prognosen.

2. Tabellenpruefung, Forderungsnachweise und Verfahrensstand

Das Gericht hat einen gebuendelten Nachweis zum damaligen Tabellen-, Prozess-, Steuer- und Kontenstand verlangt. Die Masse legt deshalb exakt 42 Nachweisseiten mit Forderungsblaettern, Korrespondenz, Kontrollgruppen, Prozessregister-, Steuer- und Buchungsnachweisen vor. Die Darstellung beruht auf den bis zum Stichtag gebuchten Zahlungsvorgaengen, den vorliegenden Vertragsanlagen und der zu diesem Zeitpunkt gefuehrten Korrespondenz. Noch nicht belegte Erwartungen werden nicht als Massezufluss angesetzt.

3. Masseentwicklung im Berichtszeitraum

Der Anfangsbestand belief sich auf 429.556,42 EUR. Im Zeitraum wurden Einnahmen von 32.634,67 EUR und Ausgaben von 14.960,00 EUR gebucht. Daraus folgt zum Stichtag ein rechnerischer Bestand von 447.231,09 EUR. Die Periodenrechnung und der Kontonachweis werden in den Anlagen getrennt wiedergegeben; eine Verteilungsfreigabe ist damit nicht verbunden.

4. Verwertung, Debitoren und Sicherheiten

Die D-und-O-Mediation bleibt offen. In der Steuerpruefung sind die wesentlichen Sachverhalte geklaert; der Bescheid steht noch aus. Die Schlussreife ist weiterhin nicht erreicht. Jede Zuordnung eines Erloeses zur freien Masse oder zu einer Sicherungsglaeubigerin wird in der Buchhaltung gesondert gekennzeichnet. Ein streitiger oder noch nicht eingegangener Betrag wird weder im Bankbestand noch in einer Quotenrechnung als verfuegbar behandelt.

5. Forderungstabelle

Zum Stichtag sind Forderungen von 2.305.470,00 EUR angemeldet. Davon sind 1.648.950,00 EUR festgestellt. Die Differenz umfasst bestrittene, nachzuweisende, reduzierte oder noch nicht gepruefte Positionen. Nachrangige Forderungen werden ausserhalb der fuer eine vorlaeufige Quotenschaetzung verwendeten Basis gefuehrt.

6. Prozesse, Haftung und Steuern

Laufende Aktiv- und Passivvorgaenge werden mit Streitwert, Verfahrensstand, Kostenrisiko, naechstem Termin und erwartetem Nettoeffekt gefuehrt. Die rechtliche Bewertung wird nicht durch eine bloss buchhalterische Forderungsposition ersetzt. Steuerliche Erstattungen werden erst nach Bescheid und Zahlungseingang als realisierter Massezufluss ausgewiesen.

7. Kosten, Verguetung und Rueckstellungen

Verfahrenskosten und Masseverbindlichkeiten sind nach Entstehungsgrund und Faelligkeit getrennt. Eine Verguetungsreserve ist keine gerichtliche Festsetzung. Ebenso stellt eine interne Schlusskostenrechnung weder die Genehmigung einer Schlussverteilung noch den Vollzug von Zahlungen dar.

8. Offene Punkte

Auswertung der 42 Nachweisseiten, Vergleich Organhaftung, Steuerbescheid und drei Zustellanschriften. Diese Punkte verhindern je nach Stand entweder eine abschliessende Masserechnung, das Einfrieren der Forderungsbasis oder die Schlussreife. Fehlende Belege werden in der Belegmatrix mit verantwortlicher Person und naechstem erwarteten Eingang gefuehrt.

9. Naechste Arbeitsschritte

Nachweise einzeln zuordnen, Tabellenstatus dokumentieren und keine spaetere Einigung oder Festsetzung vorwegnehmen. Aussenwirksame Erklaerungen, gerichtliche Einreichungen und Zahlungen beduerfen einer namentlich dokumentierten menschlichen Freigabe. Der naechste Bericht wird bei wesentlicher Aenderung vorzeitig, sonst zum gerichtlichen Turnus vorgelegt.

10. Zusammenfassung fuer die gerichtliche Aufsicht

Der Verfahrensstand ist zum 23.05.2022 geordnet dokumentiert. Der Massebestand von 447.231,09 EUR ist mit der Periodenrechnung verknuepft. Die noch offenen Punkte sind konkret benannt; eine Schlussreife wird nur im letzten Zwischenbericht und auch dort lediglich als Anlass fuer die gesonderte Erstellung von Schlussbericht und Schlussrechnung festgestellt.

Einnahmen- und Ausgabenrechnung

Position	Einnahmen	Ausgaben
Anfangsbestand	429.556,42 EUR	
Verwertung und Forderungseinzug	20.886,19 EUR	
Vergleiche, Erstattungen und Zinsen	11.748,48 EUR	
Rechts-, Steuer- und Gutachterkosten		8.527,20 EUR
Massebuero, Bank, Archiv und Sonstiges		6.432,80 EUR
Summe Bewegungen	32.634,67 EUR	14.960,00 EUR
Endbestand	447.231,09 EUR	

Kontrollhinweis: Die Darstellung bildet den Buchungsstand zum Stichtag ab. Offene, lediglich erwartete oder bestrittene Betraege sind nicht im Bankbestand enthalten. Eine Quote darf nur mit einer belastbaren Forderungsbasis und nach Abzug aller Schlusskosten berechnet werden.

Kumulierte Masserechnung

Kontrollgroesse	Betrag
Einnahmen seit Eroeffnung	726.904,92 EUR
Ausgaben seit Eroeffnung	279.673,83 EUR
Rechnerischer Massebestand	447.231,09 EUR
Bankbestand zum Stichtag	447.231,09 EUR
Differenz	0,00 EUR
Angemeldete Forderungen	2.305.470,00 EUR
Festgestellte Forderungen	1.648.950,00 EUR

Kontrollhinweis: Die Darstellung bildet den Buchungsstand zum Stichtag ab. Offene, lediglich erwartete oder bestrittene Betraege sind nicht im Bankbestand enthalten. Eine Quote darf nur mit einer belastbaren Forderungsbasis und nach Abzug aller Schlusskosten berechnet werden.

Kontonachweis zum Berichtsstichtag

Frankenbogen Bank eG - Sonderkonto DE00 0000 0000 0000 0000 00

Buchungstag	Buchungstext	Eingang	Ausgang	Saldo
30.11.2021	Vortrag			429.556,42 EUR
17.12.2021	Sammelgutschrift	22.191,58 EUR		
08.01.2022	Rechts- und Gutachterkosten		9.125,60 EUR	
22.04.2022	Weitere Gutschriften	10.443,09 EUR		
14.05.2022	Massebuero und Bank		5.834,40 EUR	
23.05.2022	Abschlusssaldo			447.231,09 EUR

Der Kontoauszug ist mit dem internen Buchungsjournal abgestimmt.

Die Kontonummer ist fuer diese Schulungsakte technisch nicht zahlungsfaehig.

Pruefumfang

Glaeubiger: Veit Boehlein Metallbau GmbH. Geprueft wurden Anmeldung, Rechnung, Leistungsnachweis, Faelligkeit und ein etwaiger Sicherungs- oder Ranggrund. Der Status gilt ausschliesslich zum 23.05.2022.

Betrags- und Tabellenstatus

Angemeldet: 18.400,00 EUR. Festgestellt: 18.400,00 EUR. Bestritten beziehungsweise reduziert: 0,00 EUR. Status: vollstaendig festgestellt; kein bestrittener oder reduzierter Restbetrag.

Beleg-IDs

Anmeldung ANM-13-01; Rechnung RE-13-01; Leistungs- oder Abnahmenachweis LN-13-01; Pruefvermerk PV-13-01.

Pruefumfang

Glaeubiger: Walburga Pfrang Antriebstechnik KG. Geprueft wurden Anmeldung, Rechnung, Leistungsnachweis, Faelligkeit und ein etwaiger Sicherungs- oder Ranggrund. Der Status gilt ausschliesslich zum 23.05.2022.

Betrags- und Tabellenstatus

Angemeldet: 20.135,00 EUR. Festgestellt: 18.885,00 EUR. Bestritten beziehungsweise reduziert: 1.250,00 EUR. Status: teilweise festgestellt; 1.250,00 EUR bleiben bestritten.

Beleg-IDs

Anmeldung ANM-13-02; Rechnung RE-13-02; Leistungs- oder Abnahmenachweis LN-13-02; Pruefvermerk PV-13-02.

Pruefumfang

Glaeubiger: Jodokus Zink Lichtsteuerung eG. Geprueft wurden Anmeldung, Rechnung, Leistungsnachweis, Faelligkeit und ein etwaiger Sicherungs- oder Ranggrund. Der Status gilt ausschliesslich zum 23.05.2022.

Betrags- und Tabellenstatus

Angemeldet: 21.870,00 EUR. Festgestellt: 19.770,00 EUR. Bestritten beziehungsweise reduziert: 2.100,00 EUR. Status: nach Teilruecknahme um 2.100,00 EUR reduziert; Rest vollstaendig festgestellt.

Beleg-IDs

Anmeldung ANM-13-03; Rechnung RE-13-03; Leistungs- oder Abnahmenachweis LN-13-03; Pruefvermerk PV-13-03.

Pruefumfang

Glaeubiger: Almut Eyrich Raumakustik GmbH. Geprueft wurden Anmeldung, Rechnung, Leistungsnachweis, Faelligkeit und ein etwaiger Sicherungs- oder Ranggrund. Der Status gilt ausschliesslich zum 23.05.2022.

Betrags- und Tabellenstatus

Angemeldet: 23.605,00 EUR. Festgestellt: 20.130,00 EUR. Bestritten beziehungsweise reduziert: 3.475,00 EUR. Status: um 2.000,00 EUR reduziert; weitere 1.475,00 EUR bleiben bestritten.

Beleg-IDs

Anmeldung ANM-13-04; Rechnung RE-13-04; Leistungs- oder Abnahmenachweis LN-13-04; Pruefvermerk PV-13-04.

Pruefumfang

Glaeubiger: Veit Boehlein Metallbau GmbH. Geprueft wurden Anmeldung, Rechnung, Leistungsnachweis, Faelligkeit und ein etwaiger Sicherungs- oder Ranggrund. Der Status gilt ausschliesslich zum 23.05.2022.

Betrags- und Tabellenstatus

Angemeldet: 25.340,00 EUR. Festgestellt: 25.340,00 EUR. Bestritten beziehungsweise reduziert: 0,00 EUR. Status: vollstaendig festgestellt; kein bestrittener oder reduzierter Restbetrag.

Beleg-IDs

Anmeldung ANM-13-05; Rechnung RE-13-05; Leistungs- oder Abnahmenachweis LN-13-05; Pruefvermerk PV-13-05.

Pruefumfang

Glaeubiger: Walburga Pfrang Antriebstechnik KG. Geprueft wurden Anmeldung, Rechnung, Leistungsnachweis, Faelligkeit und ein etwaiger Sicherungs- oder Ranggrund. Der Status gilt ausschliesslich zum 23.05.2022.

Betrags- und Tabellenstatus

Angemeldet: 27.075,00 EUR. Festgestellt: 25.825,00 EUR. Bestritten beziehungsweise reduziert: 1.250,00 EUR. Status: teilweise festgestellt; 1.250,00 EUR bleiben bestritten.

Beleg-IDs

Anmeldung ANM-13-06; Rechnung RE-13-06; Leistungs- oder Abnahmenachweis LN-13-06; Pruefvermerk PV-13-06.

Pruefumfang

Glaeubiger: Jodokus Zink Lichtsteuerung eG. Geprueft wurden Anmeldung, Rechnung, Leistungsnachweis, Faelligkeit und ein etwaiger Sicherungs- oder Ranggrund. Der Status gilt ausschliesslich zum 23.05.2022.

Betrags- und Tabellenstatus

Angemeldet: 28.810,00 EUR. Festgestellt: 26.710,00 EUR. Bestritten beziehungsweise reduziert: 2.100,00 EUR. Status: nach Teilruecknahme um 2.100,00 EUR reduziert; Rest vollstaendig festgestellt.

Beleg-IDs

Anmeldung ANM-13-07; Rechnung RE-13-07; Leistungs- oder Abnahmenachweis LN-13-07; Pruefvermerk PV-13-07.

Pruefumfang

Glaeubiger: Almut Eyrich Raumakustik GmbH. Geprueft wurden Anmeldung, Rechnung, Leistungsnachweis, Faelligkeit und ein etwaiger Sicherungs- oder Ranggrund. Der Status gilt ausschliesslich zum 23.05.2022.

Betrags- und Tabellenstatus

Angemeldet: 30.545,00 EUR. Festgestellt: 27.070,00 EUR. Bestritten beziehungsweise reduziert: 3.475,00 EUR. Status: um 2.000,00 EUR reduziert; weitere 1.475,00 EUR bleiben bestritten.

Beleg-IDs

Anmeldung ANM-13-08; Rechnung RE-13-08; Leistungs- oder Abnahmenachweis LN-13-08; Pruefvermerk PV-13-08.

Pruefumfang

Glaeubiger: Veit Boehlein Metallbau GmbH. Geprueft wurden Anmeldung, Rechnung, Leistungsnachweis, Faelligkeit und ein etwaiger Sicherungs- oder Ranggrund. Der Status gilt ausschliesslich zum 23.05.2022.

Betrags- und Tabellenstatus

Angemeldet: 32.280,00 EUR. Festgestellt: 32.280,00 EUR. Bestritten beziehungsweise reduziert: 0,00 EUR. Status: vollstaendig festgestellt; kein bestrittener oder reduzierter Restbetrag.

Beleg-IDs

Anmeldung ANM-13-09; Rechnung RE-13-09; Leistungs- oder Abnahmenachweis LN-13-09; Pruefvermerk PV-13-09.

Pruefumfang

Glaeubiger: Walburga Pfrang Antriebstechnik KG. Geprueft wurden Anmeldung, Rechnung, Leistungsnachweis, Faelligkeit und ein etwaiger Sicherungs- oder Ranggrund. Der Status gilt ausschliesslich zum 23.05.2022.

Betrags- und Tabellenstatus

Angemeldet: 34.015,00 EUR. Festgestellt: 32.765,00 EUR. Bestritten beziehungsweise reduziert: 1.250,00 EUR. Status: teilweise festgestellt; 1.250,00 EUR bleiben bestritten.

Beleg-IDs

Anmeldung ANM-13-10; Rechnung RE-13-10; Leistungs- oder Abnahmenachweis LN-13-10; Pruefvermerk PV-13-10.

Pruefumfang

Glaeubiger: Jodokus Zink Lichtsteuerung eG. Geprueft wurden Anmeldung, Rechnung, Leistungsnachweis, Faelligkeit und ein etwaiger Sicherungs- oder Ranggrund. Der Status gilt ausschliesslich zum 23.05.2022.

Betrags- und Tabellenstatus

Angemeldet: 35.750,00 EUR. Festgestellt: 33.650,00 EUR. Bestritten beziehungsweise reduziert: 2.100,00 EUR. Status: nach Teilruecknahme um 2.100,00 EUR reduziert; Rest vollstaendig festgestellt.

Beleg-IDs

Anmeldung ANM-13-11; Rechnung RE-13-11; Leistungs- oder Abnahmenachweis LN-13-11; Pruefvermerk PV-13-11.

Pruefumfang

Glaeubiger: Almut Eyrich Raumakustik GmbH. Geprueft wurden Anmeldung, Rechnung, Leistungsnachweis, Faelligkeit und ein etwaiger Sicherungs- oder Ranggrund. Der Status gilt ausschliesslich zum 23.05.2022.

Betrags- und Tabellenstatus

Angemeldet: 37.485,00 EUR. Festgestellt: 34.010,00 EUR. Bestritten beziehungsweise reduziert: 3.475,00 EUR. Status: um 2.000,00 EUR reduziert; weitere 1.475,00 EUR bleiben bestritten.

Beleg-IDs

Anmeldung ANM-13-12; Rechnung RE-13-12; Leistungs- oder Abnahmenachweis LN-13-12; Pruefvermerk PV-13-12.

Kommunikationsdaten

Absender: Frankenbogen Bank eG, Sonderkreditmanagement, Veit Claassen. Empfaenger: Dr. Mechthild Karg, Insolvenzverwalterin. Datum: 06.12.2021. Betreff: Ausfallberechnung nach Sicherheitenabrechnung.

Tabellenposition

Zuordnung zur Tabellenposition F-001. Die ID bezeichnet die Einzelposition im Tabellenblatt Forderungen; aus diesem Schreiben allein folgt keine Feststellung.

Anlagen

Ausfallberechnung vom 03.12.2021; Sicherheitenabrechnung SA-44/21; Kontoabschluss 30.11.2021.

Pruefergebnis und naechster Schritt

Die Berechnung ist rechnerisch nachvollziehbar. Die Position bleibt bis zur Kontrolle des Verwertungskostenanteils teilweise pruefungsbeduerftig.

Kommunikationsdaten

Absender: Finanzamt Bamberg, Sachgebiet Insolvenz, Ruprecht Pfrang. Empfaenger: Philipp Joens, Karg Endres Insolvenzverwaltung PartG mbB. Datum: 21.12.2021. Betreff: Aufgliederung der angemeldeten Steuerforderungen.

Tabellenposition

Zuordnung zur Tabellenposition F-002. Die ID bezeichnet die Einzelposition im Tabellenblatt Forderungen; aus diesem Schreiben allein folgt keine Feststellung.

Anlagen

Rueckstandsaufstellung RST-2021-447; Berechnungsbogen Umsatzsteuer; Berechnungsbogen Lohnsteuer.

Pruefergebnis und naechster Schritt

Hauptforderung und Nebenleistungen sind getrennt. Die Zuordnung zu Vor- und Massezeitraum wird im Steuerkontenblatt weiter geprueft.

Kommunikationsdaten

Absender: BKK Buehnenhandwerk, Einzugsstelle, Ann-Kathrin Seubelt. Empfaenger: Dr. Mechthild Karg, Insolvenzverwalterin. Datum: 11.01.2022. Betreff: Beitragsnachweise und Arbeitnehmerzuordnung.

Tabellenposition

Zuordnung zur Tabellenposition F-003. Die ID bezeichnet die Einzelposition im Tabellenblatt Forderungen; aus diesem Schreiben allein folgt keine Feststellung.

Anlagen

Beitragsnachweise 08/2015 bis 11/2015; Arbeitnehmerliste; Summenblatt SV-2015-11.

Pruefergebnis und naechster Schritt

Die Arbeitnehmerzuordnung ist belegt. Saeumniszuschlaege werden noch gegen den Eroeffnungszeitpunkt abgegrenzt.

Kommunikationsdaten

Absender: Agentur fuer Arbeit Bamberg, Forderungseinzug, Jodokus Zink. Empfaenger: Philipp Joens, Karg Endres Insolvenzverwaltung PartG mbB. Datum: 03.02.2022. Betreff: Uebergegangene Arbeitsentgeltansprueche.

Tabellenposition

Zuordnung zur Tabellenposition F-004. Die ID bezeichnet die Einzelposition im Tabellenblatt Forderungen; aus diesem Schreiben allein folgt keine Feststellung.

Anlagen

Uebergangsliste 01-2022; Insolvenzgeldbescheide in Sammelaufstellung; Abgleichsliste Personalnummern.

Pruefergebnis und naechster Schritt

Der Anspruchsuebergang ist fuer die bezeichneten Beschaeftigten belegt. Zwei Doppelmeldungen werden vor der endgueltigen Feststellung bereinigt.

Kommunikationsdaten

Absender: Walburga Pfrang fuer den Beschaeftigtenpool Klangbogen. Empfaenger: Dr. Mechthild Karg, Insolvenzverwalterin. Datum: 18.02.2022. Betreff: Einzelaufstellung restlicher Arbeitnehmerforderungen.

Tabellenposition

Zuordnung zur Tabellenposition F-005. Die ID bezeichnet die Einzelposition im Tabellenblatt Forderungen; aus diesem Schreiben allein folgt keine Feststellung.

Anlagen

Vollmachten von 17 Beschaeftigten; Forderungsliste Version 4; drei Lohnabrechnungen als Musterbelege.

Pruefergebnis und naechster Schritt

Die Vollmachten sind vollstaendig. Urlaubsabgeltung und Ueberstunden werden getrennt nach Anspruchsmonat nachgefordert.

Kommunikationsdaten

Absender: Hainwerk Hallen KG, Hausverwaltung, Kunigunde Woelfel. Empfaenger: Philipp Joens, Karg Endres Insolvenzverwaltung PartG mbB. Datum: 11.03.2022. Betreff: Mietkonto und Betriebskostenabgrenzung.

Tabellenposition

Zuordnung zur Tabellenposition F-006. Die ID bezeichnet die Einzelposition im Tabellenblatt Forderungen; aus diesem Schreiben allein folgt keine Feststellung.

Anlagen

Mietkonto 2015 bis 2021; Betriebskostenabrechnung 2020; Uebergabeprotokoll vom 18.02.2016.

Pruefergebnis und naechster Schritt

Das Mietkonto ist abgestimmt. Eine nach Eroeffnung entstandene Betriebskostenposition wird ausserhalb der Tabellenforderung behandelt.

Kommunikationsdaten

Absender: Frankenlift Leasing GmbH, Vertragsservice, Hinnerk Thalhammer. Empfaenger: Dr. Mechthild Karg, Insolvenzverwalterin. Datum: 07.04.2022. Betreff: Leasingabrechnung nach Ruecknahme der Hubtechnik.

Tabellenposition

Zuordnung zur Tabellenposition F-007. Die ID bezeichnet die Einzelposition im Tabellenblatt Forderungen; aus diesem Schreiben allein folgt keine Feststellung.

Anlagen

Leasingvertrag FL-8821; Ruecknahmeprotokoll; Verwertungsgutschrift VG-2022-19.

Pruefergebnis und naechster Schritt

Die Verwertungsgutschrift ist angerechnet. Ein pauschaler Schadensposten bleibt bis zur vertraglichen Herleitung bestritten.

Kommunikationsdaten

Absender: Boehlein Metallbau GmbH, Debitorenbuchhaltung, Veit Boehlein. Empfaenger: Philipp Joens, Karg Endres Insolvenzverwaltung PartG mbB. Datum: 04.05.2022. Betreff: Liefernachweise fuer Tragrahmen und Konsolen.

Tabellenposition

Zuordnung zur Tabellenposition F-008. Die ID bezeichnet die Einzelposition im Tabellenblatt Forderungen; aus diesem Schreiben allein folgt keine Feststellung.

Anlagen

Rechnungen BM-447 bis BM-451; Lieferscheine LS-901 bis LS-906; Abnahmeprotokoll AP-77.

Pruefergebnis und naechster Schritt

Lieferung und Abnahme sind belegt. Die Position kann nach Abgleich einer bereits verbuchten Gutschrift abschliessend festgestellt werden.

Auswahl

Kontrollgruppe: Bankausfall. Gepruefte Einzelposition: F-001, Frankenbogen Bank eG. Forderungsgrund: Ausfall nach Sicherheitenabrechnung.

Werte und Status

Angemeldet: 252.208,07 EUR. Festgestellt: 252.208,07 EUR. Status: festgestellt.

Vorhandene Spalten im Rechenwerk

Der Abgleich verwendet ausschliesslich ID, Glaeubiger, Grund, Angemeldet, Festgestellt und Status aus dem Tabellenblatt Forderungen.

Abgrenzung und Ergebnis

Es handelt sich um die Kontrolle einer Einzelposition, weder um eine Gruppensumme noch um eine Zwischensumme. Die Werte und der Status stimmen fuer diese Position ueberein.

Auswahl

Kontrollgruppe: Steuern. Gepruefte Einzelposition: F-002, Finanzamt Bamberg. Forderungsgrund: Steuern.

Werte und Status

Angemeldet: 178.550,00 EUR. Festgestellt: 178.550,00 EUR. Status: festgestellt.

Vorhandene Spalten im Rechenwerk

Der Abgleich verwendet ausschliesslich ID, Glaeubiger, Grund, Angemeldet, Festgestellt und Status aus dem Tabellenblatt Forderungen.

Abgrenzung und Ergebnis

Es handelt sich um die Kontrolle einer Einzelposition, weder um eine Gruppensumme noch um eine Zwischensumme. Die Werte und der Status stimmen fuer diese Position ueberein.

Auswahl

Kontrollgruppe: Sozialversicherung. Gepruefte Einzelposition: F-003, BKK Buehnenhandwerk. Forderungsgrund: Sozialversicherung.

Werte und Status

Angemeldet: 133.420,75 EUR. Festgestellt: 133.420,75 EUR. Status: festgestellt.

Vorhandene Spalten im Rechenwerk

Der Abgleich verwendet ausschliesslich ID, Glaeubiger, Grund, Angemeldet, Festgestellt und Status aus dem Tabellenblatt Forderungen.

Abgrenzung und Ergebnis

Es handelt sich um die Kontrolle einer Einzelposition, weder um eine Gruppensumme noch um eine Zwischensumme. Die Werte und der Status stimmen fuer diese Position ueberein.

Auswahl

Kontrollgruppe: Uebergegangene Ansprueche. Gepruefte Einzelposition: F-004, Agentur fuer Arbeit. Forderungsgrund: Uebergegangene Ansprueche.

Werte und Status

Angemeldet: 112.844,20 EUR. Festgestellt: 112.844,20 EUR. Status: festgestellt.

Vorhandene Spalten im Rechenwerk

Der Abgleich verwendet ausschliesslich ID, Glaeubiger, Grund, Angemeldet, Festgestellt und Status aus dem Tabellenblatt Forderungen.

Abgrenzung und Ergebnis

Es handelt sich um die Kontrolle einer Einzelposition, weder um eine Gruppensumme noch um eine Zwischensumme. Die Werte und der Status stimmen fuer diese Position ueberein.

Auswahl

Kontrollgruppe: Arbeitnehmer. Gepruefte Einzelposition: F-005, Beschaeftigtenpool Klangbogen. Forderungsgrund: Arbeitnehmerforderungen.

Werte und Status

Angemeldet: 96.512,55 EUR. Festgestellt: 96.512,55 EUR. Status: festgestellt.

Vorhandene Spalten im Rechenwerk

Der Abgleich verwendet ausschliesslich ID, Glaeubiger, Grund, Angemeldet, Festgestellt und Status aus dem Tabellenblatt Forderungen.

Abgrenzung und Ergebnis

Es handelt sich um die Kontrolle einer Einzelposition, weder um eine Gruppensumme noch um eine Zwischensumme. Die Werte und der Status stimmen fuer diese Position ueberein.

Auswahl

Kontrollgruppe: Miete. Gepruefte Einzelposition: F-006, Hainwerk Hallen KG. Forderungsgrund: Miete.

Werte und Status

Angemeldet: 89.334,11 EUR. Festgestellt: 89.334,11 EUR. Status: festgestellt.

Vorhandene Spalten im Rechenwerk

Der Abgleich verwendet ausschliesslich ID, Glaeubiger, Grund, Angemeldet, Festgestellt und Status aus dem Tabellenblatt Forderungen.

Abgrenzung und Ergebnis

Es handelt sich um die Kontrolle einer Einzelposition, weder um eine Gruppensumme noch um eine Zwischensumme. Die Werte und der Status stimmen fuer diese Position ueberein.

Auswahl

Kontrollgruppe: Leasing. Gepruefte Einzelposition: F-007, Frankenlift Leasing GmbH. Forderungsgrund: Leasing.

Werte und Status

Angemeldet: 85.200,00 EUR. Festgestellt: 85.200,00 EUR. Status: festgestellt.

Vorhandene Spalten im Rechenwerk

Der Abgleich verwendet ausschliesslich ID, Glaeubiger, Grund, Angemeldet, Festgestellt und Status aus dem Tabellenblatt Forderungen.

Abgrenzung und Ergebnis

Es handelt sich um die Kontrolle einer Einzelposition, weder um eine Gruppensumme noch um eine Zwischensumme. Die Werte und der Status stimmen fuer diese Position ueberein.

Auswahl

Kontrollgruppe: Lieferanten. Gepruefte Einzelposition: F-008, Boehlein Metallbau GmbH. Forderungsgrund: Lieferung.

Werte und Status

Angemeldet: 78.450,60 EUR. Festgestellt: 78.450,60 EUR. Status: festgestellt.

Vorhandene Spalten im Rechenwerk

Der Abgleich verwendet ausschliesslich ID, Glaeubiger, Grund, Angemeldet, Festgestellt und Status aus dem Tabellenblatt Forderungen.

Abgrenzung und Ergebnis

Es handelt sich um die Kontrolle einer Einzelposition, weder um eine Gruppensumme noch um eine Zwischensumme. Die Werte und der Status stimmen fuer diese Position ueberein.

Vorgang und Datum

Kaufpreiseinbehalt. Stand: 19.01.2022. Referenz: LG Bamberg, 2 O 317/17.

Streitwert

62.500,00 EUR

Kostenstand

Bis zum Stichtag erfasste Gerichts-, Gutachter- und Anwaltskosten: 13.840,00 EUR. Der Betrag ist ein Vorgangswert und kein erwarteter Massezufluss.

Naechster Schritt

Kostenfestsetzungsantrag nach dem Vergleich vom 05.02.2019 nachhalten; keine weitere Hauptsachezahlung ansetzen.

Vorgang und Datum

Organhaftung Geschaeftsfuehrung. Stand: 02.02.2022. Referenz: LG Bamberg, 1 O 88/20.

Streitwert

186.400,00 EUR

Kostenstand

Bis zum Stichtag erfasste Gerichts-, Gutachter- und Anwaltskosten: 27.860,00 EUR. Der Betrag ist ein Vorgangswert und kein erwarteter Massezufluss.

Naechster Schritt

Liquiditaetsstatus und Gesellschafterbeschluesse als Anlagen zum naechsten Schriftsatz ordnen.

Vorgang und Datum

D-und-O-Deckung. Stand: 23.02.2022. Referenz: Deckungsakte DO-19-884.

Streitwert

96.500,00 EUR

Kostenstand

Bis zum Stichtag erfasste Gerichts-, Gutachter- und Anwaltskosten: 11.420,00 EUR. Der Betrag ist ein Vorgangswert und kein erwarteter Massezufluss.

Naechster Schritt

Deckungseinwendungen schriftlich beantworten und den freigegebenen Mediationskorridor dokumentieren.

Vorgang und Datum

Aufrechnung Theaterprojekt. Stand: 16.03.2022. Referenz: LG Hof, 4 O 211/19.

Streitwert

35.620,59 EUR

Kostenstand

Bis zum Stichtag erfasste Gerichts-, Gutachter- und Anwaltskosten: 8.940,00 EUR. Der Betrag ist ein Vorgangswert und kein erwarteter Massezufluss.

Naechster Schritt

Erfuellung des Vergleichs vom 14.07.2021 belegen und die Erledigungserklaerung kostenrechtlich pruefen.

Vorgang und Datum

Kostenfestsetzung Gutachterverfahren. Stand: 06.04.2022. Referenz: LG Bamberg, 2 O 317/17 KfH.

Streitwert

7.465,30 EUR

Kostenstand

Bis zum Stichtag erfasste Gerichts-, Gutachter- und Anwaltskosten: 3.190,00 EUR. Der Betrag ist ein Vorgangswert und kein erwarteter Massezufluss.

Naechster Schritt

Erstattungsfaehige Gutachterauslagen belegen und die gerichtliche Kostenrechnung abgleichen.

Vorgang und Datum

Forderung in Parallelinsolvenz. Stand: 12.05.2022. Referenz: AG Wuerzburg, 3 IN 244/20.

Streitwert

44.760,00 EUR

Kostenstand

Bis zum Stichtag erfasste Gerichts-, Gutachter- und Anwaltskosten: 2.680,00 EUR. Der Betrag ist ein Vorgangswert und kein erwarteter Massezufluss.

Naechster Schritt

Tabellenfeststellung ueberwachen; bis zu einer Auszahlung keinen Massezufluss buchen.

Steuerart und Datum

Umsatzsteuer. Bearbeitungsstand: 12.01.2022.

Buchungskreis und Steuerkonto

Buchungskreis: BK-UST-MASSE. Steuerkonto: 207/815/01345. Diese Kennungen stehen auf diesem Nachweisblatt; das Rechenwerk fuehrt keine eigenen Spalten Buchungskreis oder Steuerkonto.

Steuerliche Beratung

Verantwortliche Beraterin oder verantwortlicher Berater: Steuerberatung Thalhammer und Pfrang PartG mbB, StB Ruprecht Pfrang.

Pruefstand und naechster Schritt

Ein noch nicht erlassener Bescheid wird nicht als Erstattungsanspruch angesetzt. Voranmeldungen 2015 bis 2021 mit den Bankbuchungen abstimmen; noch keinen Erstattungsanspruch aktivieren.

Steuerart und Datum

Lohnsteuer. Bearbeitungsstand: 09.02.2022.

Buchungskreis und Steuerkonto

Buchungskreis: BK-LST-ABWICKLUNG. Steuerkonto: 207/815/01346. Diese Kennungen stehen auf diesem Nachweisblatt; das Rechenwerk fuehrt keine eigenen Spalten Buchungskreis oder Steuerkonto.

Steuerliche Beratung

Verantwortliche Beraterin oder verantwortlicher Berater: Steuerberatung Thalhammer und Pfrang PartG mbB, StBin Marielein Endres.

Pruefstand und naechster Schritt

Ein noch nicht erlassener Bescheid wird nicht als Erstattungsanspruch angesetzt. Lohnsteueranmeldungen und Arbeitnehmerliste gegen die Tabellenpositionen F-003 bis F-005 abgleichen.

Steuerart und Datum

Koerperschaftsteuer. Bearbeitungsstand: 16.03.2022.

Buchungskreis und Steuerkonto

Buchungskreis: BK-KST-INSG. Steuerkonto: 207/815/01347. Diese Kennungen stehen auf diesem Nachweisblatt; das Rechenwerk fuehrt keine eigenen Spalten Buchungskreis oder Steuerkonto.

Steuerliche Beratung

Verantwortliche Beraterin oder verantwortlicher Berater: Steuerberatung Thalhammer und Pfrang PartG mbB, StB Ruprecht Pfrang.

Pruefstand und naechster Schritt

Ein noch nicht erlassener Bescheid wird nicht als Erstattungsanspruch angesetzt. Verlustvortraege und Veraeusserungsgewinn aus dem Asset Deal fuer die ausstehende Erklaerung dokumentieren.

Steuerart und Datum

Gewerbesteuer. Bearbeitungsstand: 28.04.2022.

Buchungskreis und Steuerkonto

Buchungskreis: BK-GEWST-BAMBERG. Steuerkonto: 5-731-00981. Diese Kennungen stehen auf diesem Nachweisblatt; das Rechenwerk fuehrt keine eigenen Spalten Buchungskreis oder Steuerkonto.

Steuerliche Beratung

Verantwortliche Beraterin oder verantwortlicher Berater: Steuerberatung Thalhammer und Pfrang PartG mbB, StBin Marielein Endres.

Pruefstand und naechster Schritt

Ein noch nicht erlassener Bescheid wird nicht als Erstattungsanspruch angesetzt. Messbetragsmitteilung abwarten und die Zerlegung fuer Bamberg und den frueheren Montagestandort pruefen.

Beleg-ID und Journalzuordnung

Beleg-ID: B-0049. Bericht 13. Buchungstag: 17.12.2021. Art: E. Buchungstext: Verwertungserloes.

Wertstellung und Gegenkonto

Wertstellung: 17.12.2021. Gegenkonto: GK-KLANGKAUF-13-01 (synthetische Kennung, keine Bankverbindung).

Betrag und laufender Saldo

Einnahme: 22.191,58 EUR. Ausgabe: 0,00 EUR. Laufender Saldo nach Buchung: 451.748,00 EUR.

Abgleich mit dem Rechenwerk

Im Tabellenblatt Kontenjournal stehen Beleg-ID, Datum, Bericht, Art, Buchungstext, Einnahme, Ausgabe und Laufender Saldo. Wertstellung und Gegenkonto stehen nur auf diesem Einzelbeleg und werden nicht als Spalten des Rechenwerks behauptet.

Beleg-ID und Journalzuordnung

Beleg-ID: B-0050. Bericht 13. Buchungstag: 08.01.2022. Art: A. Buchungstext: Rechts- und Gutachterkosten.

Wertstellung und Gegenkonto

Wertstellung: 10.01.2022. Gegenkonto: GK-LG-BAMBERG-KOST-01 (synthetische Kennung, keine Bankverbindung).

Betrag und laufender Saldo

Einnahme: 0,00 EUR. Ausgabe: 9.125,60 EUR. Laufender Saldo nach Buchung: 442.622,40 EUR.

Abgleich mit dem Rechenwerk

Im Tabellenblatt Kontenjournal stehen Beleg-ID, Datum, Bericht, Art, Buchungstext, Einnahme, Ausgabe und Laufender Saldo. Wertstellung und Gegenkonto stehen nur auf diesem Einzelbeleg und werden nicht als Spalten des Rechenwerks behauptet.

Beleg-ID und Journalzuordnung

Beleg-ID: B-0051. Bericht 13. Buchungstag: 22.04.2022. Art: E. Buchungstext: Forderungseinzug.

Wertstellung und Gegenkonto

Wertstellung: 22.04.2022. Gegenkonto: GK-DEBITOR-RAUMKLANG-07 (synthetische Kennung, keine Bankverbindung).

Betrag und laufender Saldo

Einnahme: 10.443,09 EUR. Ausgabe: 0,00 EUR. Laufender Saldo nach Buchung: 453.065,49 EUR.

Abgleich mit dem Rechenwerk

Im Tabellenblatt Kontenjournal stehen Beleg-ID, Datum, Bericht, Art, Buchungstext, Einnahme, Ausgabe und Laufender Saldo. Wertstellung und Gegenkonto stehen nur auf diesem Einzelbeleg und werden nicht als Spalten des Rechenwerks behauptet.

Beleg-ID und Journalzuordnung

Beleg-ID: B-0052. Bericht 13. Buchungstag: 14.05.2022. Art: A. Buchungstext: Massebuero und Bank.

Wertstellung und Gegenkonto

Wertstellung: 16.05.2022. Gegenkonto: GK-KARG-ENDRES-MASSE-01 (synthetische Kennung, keine Bankverbindung).

Betrag und laufender Saldo

Einnahme: 0,00 EUR. Ausgabe: 5.834,40 EUR. Laufender Saldo nach Buchung: 447.231,09 EUR.

Abgleich mit dem Rechenwerk

Im Tabellenblatt Kontenjournal stehen Beleg-ID, Datum, Bericht, Art, Buchungstext, Einnahme, Ausgabe und Laufender Saldo. Wertstellung und Gegenkonto stehen nur auf diesem Einzelbeleg und werden nicht als Spalten des Rechenwerks behauptet.